Clave y justificaciones · Cuadernillo SIM-2676-GE2-C01

Gestor II, nivel profesional, OPEC 236765. Úsela solo después de terminar la sesión completa.
Creado por: Jorge Armando Tamayo López · Versión 0.1.0 · 2026-10-24 · semilla 236766

1. Claves de la prueba de competencias funcionales

1	B	2	A	3	A	4	A	5	C	6	A
7	A	8	A	9	B	10	A	11	C	12	A
13	B	14	A	15	C	16	B	17	B	18	A
19	C	20	C	21	B	22	B	23	B	24	C
25	A	26	C	27	B	28	C	29	B	30	B
31	C	32	B	33	A	34	B	35	B	36	A
37	A	38	A	39	B	40	C	41	B	42	C
43	C	44	B	45	C	46	A	47	B	48	A
49	A	50	C	51	C	52	A	53	C	54	A
55	A	56	B	57	B	58	C	59	C	60	C
61	A	62	B	63	C	64	C	65	B	66	C

2. Cómo calcular el puntaje de entrenamiento

Cuente los aciertos (A) entre las preguntas 1 a 66. El puntaje de entrenamiento es A × 100 / 66, truncado a dos decimales. Con 66 preguntas, el umbral de 70.00 exige al menos 47 aciertos. Esta proporción simple es una aproximación: la fórmula oficial se aplica después del análisis psicométrico de los ítems y el puntaje real puede diferir.

3. Distribución por eje temático

Eje	Preguntas	Aciertos
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN	4, 29, 35, 52, 55, 59	
GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES	1, 21, 27, 31, 50, 58	
IMPOSICION DE SANCIONES	8, 14, 15, 24, 47, 62	
LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS	16, 32, 34, 37, 45, 49	
LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES	9, 23, 41, 43, 46, 66	
MISIONALIDAD DE LA DIAN	17, 30, 39, 42, 48, 51	
NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA	22, 33, 36, 53, 54, 61	
NORMATIVA CAMBIARIA	3, 18, 56, 60, 63, 64	

OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA	2, 6, 7, 11, 20, 40	
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA	5, 12, 13, 26, 28, 65	
RAZONAMIENTO ANALITICO	10, 19, 25, 38, 44, 57	

Cada opción incorrecta lleva el tipo de error que representa: fase, fase o etapa equivocada; granularidad, nivel de detalle o base equivocada; completitud, respuesta incompleta; norma, norma, plazo o porcentaje equivocado; competencia, dependencia o competencia equivocada. Si sus errores se concentran en un tipo, ese es el patrón de lectura que debe corregir.

4. Justificación de cada opción

Pregunta 1 · Clave B GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Estatuto Tributario, art. 742

A. Es incorrecta. Es plausible porque la Ley 594 de 2000, art. 16, asigna a los responsables del archivo velar por la veracidad de los documentos, pero establecer qué folio demuestra la fecha de envío es una valoración probatoria del funcionario que proyecta el acto, no una tarea archivística. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 742, exige que la imposición de sanciones se funde en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente. La certificación del área de tecnología del folio 31 demuestra el envío del 30 de mayo de 2024; la impresión del folio 27, sin fecha de consulta ni autor, no lo demuestra. La Ley 594 de 2000, art. 16, obliga además a velar por la autenticidad y veracidad de los documentos que se incorporan al expediente.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la respuesta al pliego permite controvertir pruebas, pero traslada a una fase posterior la depuración probatoria que corresponde antes de proponer la sanción: el Estatuto Tributario, art. 742, exige que la sanción se funde en hechos demostrados en el expediente, y el folio 27 no demuestra la fecha de envío. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 742 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#742

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 16 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#16

Pregunta 2 · Clave A OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Aplicar · Estatuto Tributario, art. 574

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 574, obliga a los contribuyentes, responsables y agentes de retención en la fuente a presentar las declaraciones tributarias; la fundación practicó retenciones, luego debía declararlas aunque no sea contribuyente de renta. El art. 643 sanciona a los agentes retenedores obligados a declarar que omitan la presentación.

B. Es incorrecta. Es plausible porque el emplazamiento es un paso del trámite frente a quien omite declarar; falla porque el deber de presentar la declaración nace de la calidad de agente de retención (Estatuto Tributario, art. 574) y existía al vencer cada plazo, antes de cualquier actuación de la DIAN. Error de fase: traslada el nacimiento del deber a una etapa posterior del procedimiento. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque la fundación no debe declarar renta como contribuyente; falla porque el Estatuto Tributario, art. 574, impone el deber de declarar también a los agentes de retención en la fuente, calidad que la fundación asumió al practicar retenciones. Error de completitud: considera solo una de las calidades que generan el deber de declarar. [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 574 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#574

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 643 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#643

Pregunta 3 · Clave A NORMATIVA CAMBIARIA · integra LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · Analizar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7

A. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, permite iniciar la actuación por informes recibidos de terceros y por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad; las facturas, los extractos y la identificación tributaria aportados dan ese respaldo al informe recibido el 12 de marzo.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque la identificación del informante refuerza el valor de la prueba, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, no subordina el inicio de la actuación a esa ratificación: basta un medio que ofrezca credibilidad, y aquí el informe viene con facturas y extractos. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque los extractos provienen de una cuenta bancaria del exterior, pero la vigilancia de la canalización de pagos de importaciones corresponde a la DIAN según el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 1, y el art. 7 habilita a la propia Entidad para iniciar la actuación. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 7 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#7

Pregunta 4 · Clave A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 33, numeral 3, asigna la función de «recibir, clasificar y direccionar a las dependencias de la DIAN y a las entidades competentes, las denuncias por contrabando, evasión, lavado de activos, corrupción y otros presuntos delitos», en concordancia con el artículo 28, numeral 4. La subvaloración y los pagos al servidor son hechos distintos que se clasifican y se envían a quien tiene competencia sobre cada uno.

B. Es incorrecta. Es plausible porque el artículo 28, numeral 4, del Decreto 1742 de 2020 enumera contrabando, evasión y lavado de activos sin nombrar la corrupción. Falla porque esa misma disposición incluye «otros presuntos delitos» y el artículo 33, numeral 3, menciona de forma expresa la corrupción entre las denuncias que se reciben, clasifican y direccionan; descartar ese componente deja incompleta la precrítica. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Es plausible porque ambos hechos se refieren a las mismas importaciones y la división fiscaliza operaciones aduaneras. Falla porque, en precrítica, el artículo 33, numeral 3, y el artículo 28, numeral 4, del Decreto 1742 de 2020 ordenan direccionar las denuncias a las dependencias y entidades competentes; la división no investiga la conducta del servidor, como advierte la coordinadora. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 28 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#28

Pregunta 5 · Clave C PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 705

A. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el art. 714 del Estatuto Tributario prevé términos de firmeza más largos para ciertas declaraciones, pero el art. 705 fija para el requerimiento especial tres años desde el vencimiento del plazo para declarar y el caso no presenta ningún supuesto de término especial. Error de norma. [error de tipo: norma]

B. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el acto se elaboró el 20 de marzo de 2025, pero el art. 705 del Estatuto Tributario exige la notificación dentro del término y no basta con suscribir el proyecto. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El art. 705 del Estatuto Tributario ordena notificar el requerimiento especial a más tardar dentro de los tres años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, y el art. 714 dispone la firmeza de la declaración si en ese lapso no se notificó requerimiento especial.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 705 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#705

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 714 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#714

Pregunta 6 · Clave A OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 1

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 1, dispone que la obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y que tiene por objeto el pago del tributo. La sociedad obtuvo los ingresos en 2024; la falta de declaración o de liquidación oficial no impide que la obligación haya nacido.

B. Es incorrecta. Es plausible porque la liquidación oficial cuantifica el impuesto cuando el contribuyente no lo hace; falla porque el Estatuto Tributario, art. 1, sitúa el origen de la obligación sustancial en la realización del presupuesto generador, y el acto oficial solo determina una obligación ya nacida. Error de fase: confunde el momento de la determinación con el del nacimiento. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque el RUT identifica y clasifica a los sujetos obligados; falla porque la inscripción es una obligación formal (Estatuto Tributario, art. 555-2) y la obligación sustancial nace de la realización del hecho generador, según el art. 1. Error de norma: atribuye a la regla del registro el origen del deber de pagar. [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#1

Pregunta 7 · Clave A OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 588

A. Es correcta. La primera disminuyó el valor a pagar y se presentó el 20 de marzo de 2025, dentro del año siguiente al vencimiento, como exige el Estatuto Tributario, art. 589. La segunda aumentó el impuesto dentro de los tres años y sin requerimiento notificado, pero el art. 588 condiciona esa corrección a que se liquide la sanción por corrección, que la sociedad omitió.

B. Es incorrecta. Es plausible porque ambas fechas caen dentro de los tres años y no hay requerimiento especial; falla porque el Estatuto Tributario, art. 588, exige además que en la corrección que aumenta el impuesto se liquide la sanción por corrección, y la segunda no lo hizo. Error de completitud: omite un requisito de la norma. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Acierta con la primera corrección, lo que la hace plausible, pero aplica a la segunda el término de un año del Estatuto Tributario, art. 589, previsto para disminuir el valor a pagar; la corrección que aumenta el impuesto tiene tres años según el art. 588, plazo que vence el 10 de mayo de 2027. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 588 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#588

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 589 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#589

Pregunta 8 · Clave A IMPOSICION DE SANCIONES · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Aplicar · Estatuto Tributario, art. 648

A. Es correcta. La omisión de ingresos es inexactitud sancionable según el art. 647 del Estatuto Tributario, y el art. 648 fija la sanción en el 100 % de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidación oficial y el declarado: 220 menos 80 da 140 millones de pesos.

B. Es incorrecta. Es plausible porque el art. 648 del Estatuto Tributario prevé el 15 % de los valores inexactos, pero ese porcentaje aplica a las declaraciones de ingresos y patrimonio; la sociedad es contribuyente de renta, de modo que la base es la diferencia de saldos (error de norma). [error de tipo: norma]

C. Es incorrecta. Es plausible porque el 100 % es el porcentaje correcto, pero el art. 648 del Estatuto Tributario lo aplica sobre la diferencia entre el saldo determinado y el declarado, no sobre el saldo total que fija la liquidación oficial (error de granularidad). [error de tipo: granularidad]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 647 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#647

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 648 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#648

Pregunta 9 · Clave B LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 702

A. Es incorrecta. Resulta atractiva porque la ampliación es el medio para incorporar hechos al debate antes de liquidar, según el Estatuto Tributario, art. 711. Pero esa etapa ya se cerró con la liquidación de revisión notificada, y el art. 702 impide una nueva modificación; la opción retrocede a una fase agotada del procedimiento (fase). [error de tipo: fase]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 702, faculta a la Administración para modificar las liquidaciones privadas por una sola vez mediante liquidación de revisión. La declaración del cuarto bimestre ya fue modificada por el acto notificado el 3 de febrero de 2026, de modo que el hallazgo posterior no habilita un segundo acto de revisión.

C. Es incorrecta. Es plausible porque los ingresos no se discutieron en el primer acto y el art. 711 del Estatuto Tributario limita cada liquidación a los hechos del requerimiento. Pero el art. 702 permite modificar la liquidación privada por una sola vez, con independencia de que aparezcan hechos nuevos; la opción omite ese límite (completitud). [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 702 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#702

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 711 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#711

Pregunta 10 · Clave A RAZONAMIENTO ANALITICO · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 697

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 697, define el error aritmético cuando, 'a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado'. La renta líquida gravable coincide con los soportes y el 35 % da $175.000.000, pero se anotó $157.500.000. La omisión de ingresos es, en cambio, la conducta del art. 647.

B. Es incorrecta. Resulta atractiva porque la vía del error aritmético es más corta que la determinación con requerimiento especial. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 697, no cubre diferencias en la base gravable, y la omisión de ingresos es inexactitud según el art. 647, que debe discutirse en la etapa de determinación. Error de fase: escoge el trámite por su rapidez y salta la etapa que corresponde. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque las dos diferencias producen un menor impuesto, rasgo común de las inconsistencias sancionables. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 697, exige que los valores de la base se hayan declarado correctamente; en los ingresos el dato equivocado es la base misma, que configura inexactitud según el art. 647. Error de completitud: atiende al efecto y omite la condición de la definición. [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 697 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#697

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 647 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#647

Pregunta 11 · Clave C OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Aplicar · Estatuto Tributario, art. 641

A. Es incorrecta. Usa la base correcta del impuesto a cargo, lo que la hace plausible, pero descarta los ocho días adicionales; el Estatuto Tributario, art. 641, liquida la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, de modo que del 14 de abril al 22 de junio hay tres períodos sancionables. Error de completitud: omite el elemento de la fracción de mes. [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Cuenta bien los meses o fracción de retardo, lo que la hace plausible, pero toma como base el saldo a pagar después de retenciones; el Estatuto Tributario, art. 641, ordena calcular el 5 % sobre el total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración, que aquí es de 400 UVT. Error de granularidad: aplica la tarifa sobre un renglón distinto de la declaración. [error de tipo: granularidad]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 641, fija la sanción por extemporaneidad en el 5 % del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, sin exceder el 100 %. Entre el 14 de abril y el 22 de junio de 2026 hay dos meses y ocho días, es decir, tres períodos: 3 x 5 % x 400 UVT = 60 UVT, frente a los 20 UVT liquidados.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#641

Pregunta 12 · Clave A PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Aplicar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 715

A. Es correcta. El art. 715 del Estatuto Tributario ordena emplazar a quien incumple la obligación de declarar, previa comprobación de esa obligación, para que lo haga en el término perentorio de un mes, con advertencia de las consecuencias legales.

B. Es incorrecta. Resulta atractiva por la solidez del cruce, pero adelanta la determinación oficial sin el emplazamiento previo que exige el art. 715 del Estatuto Tributario. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque robustece el acervo probatorio, pero omite el emplazamiento previsto en el art. 715 del Estatuto Tributario y su término perentorio de un mes con la advertencia legal. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 715 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#715

Pregunta 13 · Clave B PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869-1

A. Es incorrecta. Parece prudente frente a un acervo incompleto, pero el art. 869-1 del Estatuto Tributario se satisface con prueba sumaria de las razones del emplazamiento especial. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El art. 869-1 del Estatuto Tributario obliga al funcionario competente que, dentro del término de firmeza, evidencie una posible operación abusiva, a emitir emplazamiento especial explicando las razones sustentadas siquiera en prueba sumaria, y el art. 714 fija ese término de firmeza.

C. Es incorrecta. Resulta tentadora porque el efecto fiscal está cuantificado, pero el art. 869-1 del Estatuto Tributario interpone el emplazamiento especial antes de la determinación oficial del abuso. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869-1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#869-1

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 714 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#714

Pregunta 14 · Clave A IMPOSICION DE SANCIONES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 644

A. Es correcta. El art. 644 del Estatuto Tributario dispone que los contribuyentes o responsables que corrijan sus declaraciones deberán liquidar y pagar una sanción; la sociedad corrigió por iniciativa propia y omitió liquidarla, de modo que esa es la sanción aplicable.

B. Es incorrecta. Es plausible suponer que la corrección espontánea borra la infracción, pero el art. 644 del Estatuto Tributario impone a quien corrige el deber de liquidar y pagar una sanción; la oportunidad de la corrección no suprime ese deber (error de completitud). [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Es plausible porque la omisión de ingresos es una conducta de inexactitud, pero el art. 648 del Estatuto Tributario mide esa sanción sobre la diferencia determinada en la liquidación oficial frente a lo declarado, y aquí no existe liquidación oficial; la corrección voluntaria se rige por el art. 644 (error de norma). [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 644 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#644

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 648 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#648

Pregunta 15 · Clave C IMPOSICION DE SANCIONES · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Aplicar · Estatuto Tributario, art. 641

A. Es incorrecta. Es plausible porque el saldo a pagar es la cifra que el contribuyente debía cancelar, pero el art. 641 del Estatuto Tributario toma como base el total del impuesto a cargo o la retención, no el saldo que incluye el anticipo (error de granularidad). [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Es plausible porque entre el 14 de mayo y el 14 de julio corren dos meses completos, pero el art. 641 del Estatuto Tributario cuenta cada mes o fracción de mes calendario; los siete días posteriores forman una fracción que suma un tercer mes (error de completitud). [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. Es la sanción que la sociedad debió liquidar y pagar: el art. 641 del Estatuto Tributario fija el 5 % del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo: del 14 de mayo al 21 de julio hay dos meses y una fracción, es decir tres periodos; 15 % de 48.000.000 da 7.200.000, por debajo del tope del 100 %.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#641

Pregunta 16 · Clave B LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra NORMATIVA CAMBIARIA · Evaluar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7

A. Es incorrecta. Es plausible porque el uso de canales informales puede tener connotación penal. Falla porque el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, permite iniciar la actuación administrativa por infracciones cambiarias con base en quejas que ofrezcan credibilidad; la posible arista penal no desplaza la competencia cambiaria de la DIAN. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, dispone que la actuación por infracciones cambiarias puede iniciarse de oficio, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas y por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad. La queja está firmada y trae comprobantes y facturas que se corresponden en fechas.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la credibilidad de la fuente es el criterio que fija la norma. Falla porque el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, no exige ratificación juramentada; ese requisito se toma de otro tipo de procedimiento y aquí la credibilidad la aportan los soportes. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 7 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#7

Pregunta 17 · Clave B MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Constitución Política de Colombia, art. 209

A. Es incorrecta. Es plausible porque el coordinador sí organiza el reparto y la prioridad del trabajo. Falla porque esa facultad se ejerce al servicio de los intereses generales (Constitución Política, art. 209) y no ampara aplazar un solo expediente por un vínculo personal. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. La Constitución Política, art. 209, dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, en los principios de imparcialidad y celeridad; el art. 2 fija como fin del Estado asegurar la vigencia de un orden justo. Detener un expediente listo solo para la empresa vinculada con el coordinador, mientras corre el término, lesiona ambos principios.

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque el aplazamiento puede impedir cobrar lo que el contribuyente debe. Falla porque la progresividad es un principio del sistema tributario (Constitución Política, art. 363) que orienta el diseño de los tributos, no la conducta del servidor en un expediente; el principio comprometido está en el art. 209. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 209 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#209

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 2 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#2

Pregunta 18 · Clave A NORMATIVA CAMBIARIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2

A. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, define la infracción cambiaria como contravención administrativa de las disposiciones constitutivas del régimen cambiario vigentes al momento de la transgresión; el cambio posterior de formato y canal, que no tocó los plazos, no altera esa calificación.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque algunas conductas con divisas tienen reproche penal, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, califica la infracción cambiaria como contravención administrativa con sanción propia, que la DIAN determina. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque los cargos se formularán bajo el régimen actual, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, remite a las disposiciones vigentes al momento de la transgresión, no a las del acto de trámite. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 2 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#2

Pregunta 19 · Clave C RAZONAMIENTO ANALITICO · integra NORMATIVA CAMBIARIA · Aplicar · Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 3

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque la exigencia de exhibición abarcó los siete pagos y la multa es por unidad. Sin embargo, el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, impone la multa por cada declaración que incurre en la conducta, no por cada operación revisada; cuatro declaraciones son correctas. Error de granularidad: toma como unidad de cálculo el universo revisado y no las declaraciones infractoras. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Parece plausible porque la falta de declaración es la infracción más visible del caso. Sin embargo, el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, también sanciona presentar la declaración 'con datos equivocados', como ocurre con los dos numerales cambiarios errados. Error de completitud: deja fuera dos de las tres conductas sancionables. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, sanciona no presentar la declaración de cambio en la oportunidad legal y presentarla con datos equivocados con multa de 25 UVT 'por cada declaración'. Hay dos declaraciones con numeral equivocado y una no presentada a tiempo: tres por 25 UVT dan 75 UVT. Las cuatro correctas no generan multa.

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 3 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#3

Pregunta 20 · Clave C OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Estatuto Tributario, art. 686

A. Es incorrecta. Es plausible porque el foco de la investigación es la constructora; falla porque el Estatuto Tributario, art. 686, extiende el deber de atender requerimientos a la información necesaria para verificar la situación impositiva de terceros relacionados con el requerido. Error de completitud: deja por fuera a los terceros que la norma comprende. [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Es plausible porque algunas medidas sobre terceros sí requieren control judicial; falla porque el Estatuto Tributario, art. 686, deja a juicio de la Administración la necesidad de la información y no condiciona el requerimiento a una orden del juez. Error de competencia: atribuye a otra autoridad una facultad propia de la DIAN. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 686, dispone que se deben atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones de la Administración cuando, a juicio de esta, sean necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos. La ferretería es proveedora de la constructora investigada y además respondió fuera de plazo.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 686 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#686

Pregunta 21 · Clave B

GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Aplicar · Ley 594 de 2000, art. 26

A. Es incorrecta. Es plausible porque la transferencia es un momento típico de inventario, pero la Ley 594 de 2000, art. 26, pide asegurar el control de los documentos en sus diferentes fases, y la entrega entre grupos de expedientes activos es una de ellas. Un listado de radicados no da cuenta de folios ni cuadernos. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es correcta. La Ley 594 de 2000, art. 26, obliga a las entidades a elaborar inventarios de los documentos que producen, de manera que se asegure su control en sus diferentes fases. El cambio de grupo no altera la procedencia ni el orden original de los expedientes (art. 11), y el inventario registra qué se entrega, con sus cuadernos anexos, en cada etapa.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el archivo central administra documentos, pero expedientes activos en emplazamiento, requerimiento o liquidación están en gestión del área productora; la obligación de inventariarlos recae en quien los produce y entrega, según la Ley 594 de 2000, art. 26. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 26 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#26

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 11 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#11

Pregunta 22 · Clave B

NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Decreto 1165 de 2019, art. 581

A. Es incorrecta. Acierta frente al primer argumento, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 581, prevé verificar la exactitud de las declaraciones presentadas durante un determinado período de tiempo, lo que permite examinar en conjunto las 46 declaraciones. Error de completitud: refuta solo uno de los dos argumentos. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 581, dispone que el control posterior se lleva a cabo sobre las mercancías y sobre los documentos relativos a las operaciones comerciales, para establecer la exactitud de los datos de las declaraciones presentadas durante un determinado período. El art. 591, numeral 3, añade la verificación de documentos soporte para establecer un menor monto de tributos aduaneros.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el levante cierra una etapa del control, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 581, regula precisamente el control posterior sobre mercancías y documentos de operaciones ya realizadas, y el art. 591, numeral 3, permite verificar la exactitud de declaraciones y documentos soporte cuando se considere necesario. Error de fase: ubica la verificación en una etapa anterior. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 581 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#581

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 591 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#591

Pregunta 23 · Clave B LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 589

A. Es incorrecta. Es plausible porque el Estatuto Tributario, art. 588, concede tres años para corregir antes del requerimiento especial. Pero esa regla gobierna las correcciones que aumentan el impuesto; esta aumenta el saldo a favor y se rige por el art. 589; la opción aplica la norma de otro tipo de corrección (norma). [error de tipo: norma]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 589, ordena que la corrección que disminuye el valor a pagar o aumenta el saldo a favor se presente por el medio obligado dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar. Ese año terminó el 10 de julio de 2026 y la corrección se envió el 22 de septiembre de 2026.

C. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el Estatuto Tributario, art. 589, exige presentar la corrección por el medio al que está obligado el contribuyente, y así ocurrió. Pero la norma exige además hacerlo dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar; la opción toma una condición y omite la otra (completitud). [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 589 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#589

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 588 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#588

Pregunta 24 · Clave C IMPOSICION DE SANCIONES · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 655

A. Es incorrecta. Es plausible porque el valor está bien calculado y la sociedad invoca la prohibición de doble sanción, pero el art. 655 del Estatuto Tributario dispone que la sanción opera sin perjuicio del rechazo de los costos que carezcan de soporte en la contabilidad (error de completitud). [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Es plausible tomar el año en que se detectó la irregularidad, pero el art. 655 del Estatuto Tributario usa el mayor valor entre patrimonio líquido e ingresos netos del año anterior al de su imposición; si la sanción se impone en 2026, el año base es 2025 (error de fase). [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El art. 655 del Estatuto Tributario fija la sanción en el 0,5 % del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder 20.000 UVT: 0,5 % de 3.800 millones da 19 millones, y la norma la aplica sin perjuicio del rechazo de los costos sin soporte.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 655 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#655

Pregunta 25 · Clave A RAZONAMIENTO ANALITICO · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 641, fija el 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retardo, 'sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto'. Del 15 de abril de 2024 al 3 de junio de 2026 hay 25 meses completos y una fracción, 26 periodos que suman 130 %; el tope reduce la sanción a $12.000.000.

B. Es incorrecta. Es plausible porque el conteo de 26 periodos, con la fracción final, es correcto y el 5 % por mes es la tarifa del Estatuto Tributario, art. 641. Sin embargo, la misma norma limita la sanción 'sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto', y el 130 % supera ese límite. Error de completitud: aplica la tarifa y omite el tope. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque del 15 de abril de 2024 al 15 de mayo de 2026 hay 25 meses completos. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 641, cuenta cada mes o fracción de mes calendario, lo que da 26 periodos, y además limita la sanción al 100 % del impuesto. Error de granularidad: descarta la fracción final y omite el tope. [error de tipo: granularidad]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#641

Pregunta 26 · Clave C

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Evaluar · Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 749

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque el Gestor II participa en las diligencias de destrucción y la custodia es costosa, pero el art. 749 del Decreto 1165 de 2019, modificado por el Decreto 659 de 2024, atribuye a la Dirección Seccional la determinación de la modalidad de disposición, y el lote 3 no encuadra en ninguna causal. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Acierta frente a los lotes 1 y 3, pero el art. 749 del Decreto 1165 de 2019 condiciona la causal de alto riesgo para la seguridad o salubridad pública a la certificación previa de la autoridad respectiva, que no obra para el lote 2. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El art. 749 del Decreto 1165 de 2019, modificado por el Decreto 659 de 2024, asigna a la Dirección Seccional determinar la destrucción o chatarrización cuando la mercancía tenga fecha de vencimiento expirada (lote 1) o implique alto riesgo para la salubridad certificado previamente por la autoridad respectiva (lote 2); el lote 3 tiene valor comercial, carece de restricciones y puede disponerse bajo otra modalidad.

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 749 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#749

Pregunta 27 · Clave B

GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Ley 594 de 2000, art. 12

A. Es incorrecta. Es plausible porque identifica bien al responsable, pero omite que la Ley 594 de 2000, art. 16, exige velar por la integridad y fidelidad de la información, y las imágenes que se usarán para decidir presentan folios omitidos. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. La Ley 594 de 2000, art. 12, hace a la administración pública responsable de la gestión de sus documentos, aunque contrate la digitalización, y el art. 16 obliga a velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo. Antes de proyectar liquidaciones con esas imágenes, deben cotejarse con los originales.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el contrato fija obligaciones al contratista, pero la Ley 594 de 2000, art. 12, hace responsable a la administración pública de la gestión de sus documentos; esa responsabilidad no se traslada por contrato. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 12 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#12

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 16 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#16

Pregunta 28 · Clave C

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 691

A. Es incorrecta. Resulta verosímil porque la ampliación precede a la decisión de fondo, pero el art. 691 del Estatuto Tributario enumera la ampliación entre los actos del jefe de la unidad de liquidación. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Parece coherente con la continuidad del expediente, pero el art. 691 del Estatuto Tributario separa la determinación oficial y la radica en el jefe de la unidad de liquidación. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El art. 691 del Estatuto Tributario atribuye al jefe de la unidad de liquidación las ampliaciones a los requerimientos especiales y las liquidaciones de revisión, mientras el art. 688 limita al jefe de fiscalización a los actos de trámite y previos.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 691 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#691

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 688 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#688

Pregunta 29 · Clave B ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Decreto 1742 de 2020, art. 29

A. Es incorrecta. Es plausible porque reconoce que la modificación corresponde al nivel central. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 29, numeral 3, prevé la evaluación y la propuesta de ajustes sobre programas en curso; detener la ejecución antes de esa evaluación invierte el orden, ya que el reporte de hallazgos precede al ajuste y los 78 contribuyentes pendientes siguen bajo los lineamientos vigentes. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 29, numeral 3, atribuye a la subdirección del nivel central «dar lineamientos para la ejecución de los programas y acciones de control de fiscalización», «evaluarlos y proponer las modificaciones necesarias cuando a ello hubiere lugar». Los 34 casos mal seleccionados son insumo para esa evaluación; la seccional ejecuta y reporta, pero no redefine el programa.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la seccional conoce de primera mano los defectos de la lista y responde por la meta. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 29, numeral 3, reserva a la subdirección del nivel central la evaluación de los programas y la propuesta de modificaciones; la ejecución no habilita a la seccional para rediseñar los criterios. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 29 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#29

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 29 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#29

Pregunta 30 · Clave B MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · Evaluar · Ley 599 de 2000 (Código Penal), art. 319

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque la Ley 1762 de 2015, art. 1, busca prevenir, controlar y sancionar el contrabando y la defraudación fiscal. Falla porque la conducta penal del art. 319 de la Ley 599 de 2000 exige introducción por lugar no habilitado y cuantía superior a 50 salarios mínimos; el segundo lote ingresó por puerto habilitado y vale 30. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es correcta. La Ley 599 de 2000, art. 319, describe introducir mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales por lugares no habilitados; el primer lote reúne ambos elementos. La Ley 1762 de 2015, art. 1, orienta la normativa a prevenir, controlar y sancionar el contrabando. El segundo lote entró por puerto habilitado, con declaración y por debajo de esa cuantía.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la fuerza pública participa en los operativos contra el contrabando. Falla porque a la DIAN le corresponde controlar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras (Decreto 1742 de 2020, art. 3, num. 3) y la Ley 1762 de 2015, art. 1, orienta la normativa a controlar el contrabando. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Ley 599 de 2000 (Código Penal), art. 319 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0599_2000.htm#319

Soporte: Ley 1762 de 2015 (ley anticontrabando), art. 1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1762_2015.htm#1

Pregunta 31 · Clave C GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Aplicar · Ley 1437 de 2011, art. 36

A. Es incorrecta. Es plausible porque la acumulación termina reflejada en la liquidación, pero ubica la unión en una fase tardía: el requerimiento especial ya debe apoyarse en un expediente único, y proponerlo con dos expedientes paralelos abre la puerta a las decisiones contradictorias que la Ley 1437 de 2011, art. 36, busca evitar. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es incorrecta. Es plausible porque la Ley 1437 de 2011, art. 36, prevé la acumulación a petición del interesado, pero omite que la misma norma la ordena también de oficio; el silencio del contribuyente no impide acumular dos expedientes tramitados ante la misma autoridad sobre las mismas deducciones. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. La Ley 1437 de 2011, art. 36, ordena acumular al expediente de una actuación, de oficio o a petición del interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad, con el fin de evitar decisiones contradictorias. Los dos expedientes nacieron de actuaciones distintas, pero cuestionan las mismas deducciones del mismo año ante la misma división. El Estatuto Tributario, art. 742, exige además que la determinación se funde en los hechos demostrados en el respectivo expediente.

Soporte: Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 36 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1437_2011.htm#36

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 742 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#742

Pregunta 32 · Clave B LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es incorrecta. Es plausible porque el expediente de las siete salió de la dependencia. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, ordena presentar el informe en la forma que fije el Director General, y esa forma pide todas las denuncias del periodo con su estado, incluido el de direccionada; recortar el informe a lo pendiente desconoce el formato. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 33, exige presentar los informes periódicos de gestión en la forma y oportunidad que establezca el Director General. La forma fijada en el caso exige todas las denuncias recibidas en el periodo, por tipo y con su estado, de modo que entran las nueve de lavado de activos; omitir los datos de identificación de los denunciados atiende la reserva que preocupa al coordinador.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la reserva de la información penal exige cuidado en su manejo. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, obliga a presentar los informes periódicos de gestión en la forma y oportunidad que establezca el Director General, y la forma fijada exige todas las denuncias del periodo sin datos de identificación de los denunciados, lo que ya protege la reserva. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Pregunta 33 · Clave A

NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Decreto 1165 de 2019, art. 581

A. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 581, extiende el control posterior al cumplimiento de los requisitos exigidos para un régimen o modalidad aduanera determinada y a los exigidos a las mercancías sometidas a un régimen con o sin pago de tributos aduaneros. El art. 591, numeral 5, respalda realizar acciones de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

B. Es incorrecta. Es plausible porque los requisitos se acreditan al ingreso, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 581, incluye en el control posterior el cumplimiento de los requisitos exigidos para un régimen o modalidad aduanera y para las mercancías sometidas a él con o sin pago de tributos. Error de fase: asigna al control previo una verificación propia del posterior. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Acierta en incluir el régimen, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 581, prevé el control sobre los documentos relativos a las operaciones comerciales y la exactitud de los datos consignados en las declaraciones, de modo que las siete discrepancias de origen son también hallazgo. Error de completitud: deja fuera parte de lo verificado. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 581 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#581

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 591 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#591

Pregunta 34 · Clave B

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es incorrecta. Es plausible porque la Ley 599 de 2000, art. 323, fue modificada por la Ley 1762 de 2015 y citar la versión vigente es buena práctica. Falla porque el defecto no es de cita: el memorando declara configurado un delito, calificación que no corresponde a la DIAN según el Decreto 1742 de 2020, art. 33. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, asigna a la DIAN las acciones de investigación administrativa y el deber de poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente la posible comisión de delitos. Adquirir bienes con recursos de origen no justificado coincide con conductas de la Ley 599 de 2000, art. 323, pero la DIAN reporta y no tipifica.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la firmeza da certeza sobre los ingresos omitidos. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, ordena poner en conocimiento inmediato la posible comisión de delitos; atar el aviso a la firmeza del acto tributario lo aplaza sin fundamento. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Ley 599 de 2000 (Código Penal), art. 323 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0599_2000.htm#323

Pregunta 35 · Clave B ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 30

A. Es incorrecta. Es plausible porque la falsedad de la factura afecta la prueba del valor en aduana. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, articula el control posterior aduanero y el reporte penal como actuaciones concurrentes; la norma no subordina la determinación aduanera al resultado penal, y suspender el expediente arriesga el término que sigue corriendo. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, comprende en el control posterior la «determinación, liquidación, por infracciones a los regímenes aduaneros y la aplicación de sanciones», y ordena «reportar, al área competente, cuando sea del caso, los hechos, para inicio de la acción penal». El artículo 33, numeral 1, exige poner la posible comisión de delitos aduaneros en conocimiento inmediato de la dependencia o autoridad competente. Las dos vías corren en paralelo.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el reporte penal es una de las obligaciones que surgen del hallazgo. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, mantiene la determinación, la liquidación y la sanción por infracciones al régimen aduanero junto con el reporte para la acción penal; cerrar el expediente omite la mitad de la función. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 30 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#30

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Pregunta 36 · Clave A NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Aplicar · Estatuto Tributario, art. 782

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 782, autoriza la inspección contable al contribuyente y a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones. Insumos Metálicos Delta S.A.S. cumple esa condición; el señor Ortega, según el RUT, no está obligado a llevar contabilidad, de modo que la inspección contable no es la diligencia que procede frente a él.

B. Es incorrecta. Parece razonable porque ambos proveedores intervinieron en las compras cuestionadas, pero el Estatuto Tributario, art. 782, limita la inspección contable de terceros a quienes estén legalmente obligados a llevar contabilidad, condición que no cumple el proveedor persona natural. Error de granularidad: toma la relación comercial como criterio en lugar de la obligación contable. [error de tipo: granularidad]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque la investigación está abierta contra la sociedad, pero el Estatuto Tributario, art. 782, permite ordenar la inspección contable tanto al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones. Error de competencia: restringe la facultad a la investigada. [error de tipo: competencia]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 782 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#782

Pregunta 37 · Clave A

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, ordena poner en conocimiento inmediato de la dependencia de la DIAN o de la autoridad competente la posible comisión de delitos. Recibir y entregar fondos a un grupo armado coincide con las conductas que describe la Ley 599 de 2000, art. 345; la calificación queda en manos de esa autoridad.

B. Es incorrecta. Es plausible porque la respuesta al requerimiento podría aportar más soportes. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, exige poner los hechos en conocimiento inmediato; supeditar el aviso a una etapa del procedimiento tributario lo retrasa sin base legal. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque los correos y los traslados son pruebas con valor en la investigación de renta. Falla porque calificar el delito de la Ley 599 de 2000, art. 345, no corresponde a la DIAN; el Decreto 1742 de 2020, art. 33, le ordena ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Ley 599 de 2000 (Código Penal), art. 345 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0599_2000.htm#345

Pregunta 38 · Clave A

RAZONAMIENTO ANALITICO · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 746

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 746, considera ciertos los hechos consignados en la declaración 'siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija'. Sobre los costos no se ha pedido prueba ni la ley la exige; con la facultad del art. 684, literal a, la División debe verificar su exactitud antes de proponer su rechazo, y el término lo permite.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque ya existe un requerimiento ordinario respondido dentro del expediente. Sin embargo, ese requerimiento versó sobre los ingresos por exportaciones; sobre los costos no se ha solicitado comprobación, de modo que el Estatuto Tributario, art. 746, los sigue considerando ciertos. Error de completitud: extiende a los costos una solicitud que cubrió otro hecho. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Es plausible porque una diferencia de 22 puntos frente al sector es un indicio relevante para seleccionar el caso. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 746, tiene por ciertos los hechos declarados mientras no se haya solicitado una comprobación especial, y el art. 684 faculta a verificar la exactitud antes de proponer modificaciones. Error de fase: salta la verificación y pasa directo a la determinación. [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 746 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#746

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 684 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#684

Pregunta 39 · Clave B

MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque la caída del recaudo preocupa a la seccional y existe un deber constitucional de contribuir. Falla porque el Estatuto Tributario, art. 869, condiciona la recaracterización a que exista abuso, y el art. 683 prohíbe exigir al contribuyente más de lo que la ley ha querido. Error de norma. [error de tipo: norma]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 869, permite recaracterizar la operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria; aquí hay empleo y operación reales. La caída del recaudo no convierte en abuso el uso de un beneficio que la ley fija (Constitución Política, art. 338), y el art. 683 del Estatuto impide exigir más de lo que la ley ha querido.

C. Es incorrecta. Es plausible porque parece una salida intermedia y proporcionada. Falla porque el Estatuto Tributario, art. 869, no fija un tope comparativo con el sector: la operación es abusiva o no lo es, y la Constitución Política, art. 338, reserva a la ley los elementos del tributo. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#869

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 683 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#683

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 338 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#338

Pregunta 40 · Clave C

OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Analizar · Estatuto Tributario, art. 589

A. Es incorrecta. Identifica bien el término de un año, lo que la hace plausible, pero lo cuenta desde la presentación de la declaración inicial; el Estatuto Tributario, art. 589, lo cuenta desde el vencimiento del término para presentar la declaración, es decir, desde el 10 de abril de 2025. Error de fase: ubica mal el momento en que empieza a correr el plazo. [error de tipo: fase]

B. Es incorrecta. Es plausible porque ambas condiciones se cumplen en el caso, pero corresponden al Estatuto Tributario, art. 588, que regula las correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor; la corrección que aumenta el saldo a favor se rige por el art. 589 y su término es de un año. Error de norma. [error de tipo: norma]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 589, exige que la corrección que aumenta el saldo a favor se presente dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración. Ese término venció el 10 de abril de 2025, así que el año concluyó el 10 de abril de 2026 y la corrección del 2 de junio de 2026 quedó por fuera, aunque la declaración inicial haya sido tardía.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 589 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#589

Pregunta 41 · Clave B

LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Estatuto Tributario, art. 588

A. Es incorrecta. Resulta atractiva porque reconoce bien la oportunidad y la ausencia de requerimiento especial. Pero el Estatuto Tributario, art. 588, exige además que se liquide la sanción por corrección y no prevé una exención por buena fe; la opción deja por fuera una de las condiciones de la norma (completitud). [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 588, permite corregir dentro de los tres años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de la notificación del requerimiento especial o pliego de cargos, y exige que se liquide la sanción por corrección. La corrección es oportuna, pues el término corre hasta mayo de 2027, pero registró cero en sanciones.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el término de un año existe en el Estatuto Tributario, art. 589. Pero ese término rige las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor; esta corrección aumenta el impuesto y se rige por el art. 588, con tres años; la opción aplica la regla equivocada (norma). [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 588 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#588

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 589 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#589

Pregunta 42 · Clave C

MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Aplicar · Decreto 1742 de 2020, art. 1

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque el trámite de devolución está en curso y parece razonable cerrarlo primero. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 1, ubica fiscalización, devolución y sanción dentro de una misma administración del impuesto, sin exigir que una etapa concluya para que la otra se active. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es incorrecta. Es plausible porque reconoce la facultad de verificar los costos dentro del trámite. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 1, incluye expresamente la sanción entre los componentes de la administración de los impuestos que corresponde a la DIAN. Error de completitud: enumera solo parte de las funciones. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 1, dispone que la administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Verificar costos dentro de una devolución es fiscalización y proponer una sanción es sanción, ambas dentro de esa administración. La objeción del representante legal reduce la entidad al recaudo y desconoce ese alcance.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#1

Pregunta 43 · Clave C LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 711

A. Es incorrecta. Parece razonable porque el Estatuto Tributario, art. 711, sujeta la liquidación a la declaración del contribuyente, y las dos glosas recaen sobre ella. Pero la norma exige además que se trate de hechos contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación, y los intereses no lo fueron; la opción toma una sola de las dos condiciones (completitud). [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque el recurso permite al contribuyente discutir el acto. Pero el Estatuto Tributario, art. 711, fija el límite de la liquidación de revisión en los hechos del requerimiento o su ampliación; trasladar el debate al recurso desplaza a una fase posterior lo que debía resolverse antes de proferir el acto (fase). [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 711, dispone que la liquidación de revisión debe contraerse a la declaración y a los hechos contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación. El rechazo de intereses no figuró en el requerimiento y no hubo ampliación, por lo que debe salir del proyecto.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 711 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#711

Pregunta 44 · Clave B RAZONAMIENTO ANALITICO · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Aplicar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641

A. Es incorrecta. Es plausible porque entre el 22 de abril y el 22 de junio de 2025 hay dos meses completos y el 10 % de $48.000.000 da ese valor. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 641, liquida la sanción 'por cada mes o fracción de mes calendario de retardo', y del 22 de junio al 10 de julio corre una fracción que también se cuenta. Error de completitud: omite la fracción del tercer mes. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 641, fija la sanción en el 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. Del 22 de abril al 10 de julio de 2025 hay dos meses completos y una fracción, es decir, tres periodos: 15 % de $48.000.000 equivale a $7.200.000, valor inferior al tope del 100 % del impuesto.

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque el art. 641 del Estatuto Tributario menciona el ciento por ciento del impuesto. Sin embargo, ese porcentaje es el límite máximo ('sin exceder del ciento por ciento'), no la tarifa; la sanción se calcula al 5 % por mes o fracción. Error de norma: toma el tope como si fuera la regla de cálculo. [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#641

Pregunta 45 · Clave C LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Decreto 1742 de 2020, art. 28

A. Es incorrecta. Es plausible porque el control de obligaciones es el objeto típico de un programa. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 28, núm. 6, incluye expresamente entre las finalidades de los programas de fiscalización la detección de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Es plausible porque la evaluación de resultados hace parte del ciclo del programa. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 28, núm. 6, contempla ese objetivo en la planeación, la ejecución y la evaluación, no solo al final del ciclo. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 28, núm. 6, prevé la participación en la planeación, ejecución y evaluación de planes y programas de fiscalización y control destinados a determinar el cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, o que permitan detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 28 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#28

Pregunta 46 · Clave A LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 717

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 717, permite determinar la obligación mediante liquidación de aforo dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar. El plazo venció el 12 de agosto de 2021, de modo que la facultad terminó el 12 de agosto de 2026, antes de la fecha actual.

B. Es incorrecta. Es plausible porque el emplazamiento es el acto que abre el procedimiento contra el omiso. Pero el Estatuto Tributario, art. 717, cuenta los cinco años desde el vencimiento del plazo señalado para declarar; la opción traslada el inicio del término a una fase posterior del procedimiento (fase). [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el Estatuto Tributario, art. 717, exige agotar el procedimiento del art. 643 antes del aforo. Pero esa exigencia es una condición previa y no el punto de partida del término, que la norma fija en el vencimiento del plazo para declarar; la opción mezcla los dos elementos de la regla (completitud). [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 717 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#717

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 715 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#715

Pregunta 47 · Clave B IMPOSICION DE SANCIONES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 651

A. Es incorrecta. Es plausible porque el art. 651 del Estatuto Tributario sanciona no suministrar la información o hacerlo fuera de plazo, pero el mismo texto incluye el caso en que el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado; la lectura omite ese supuesto (error de completitud). [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El art. 651 del Estatuto Tributario sanciona a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas y cuyo contenido no corresponda a lo solicitado, aunque se entregue dentro del plazo; las facturas de 2024 no son las de 2025 que pidió el requerimiento.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el art. 651 del Estatuto Tributario alcanza a los obligados a suministrar información tributaria, pero también a aquellas personas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas; la falta surge del requerimiento de la división y no del reporte de exógena, que se presentó sin errores (error de competencia). [error de tipo: competencia]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 651 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#651

Pregunta 48 · Clave A

MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 683

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 683, ordena que la aplicación recta de las leyes esté presidida por un relevante espíritu de justicia y que al contribuyente no se le exija más de lo que la ley ha querido; la Constitución Política, art. 95, num. 9, enmarca el deber de contribuir en la justicia y la equidad. Solo los 310 UVT tienen prueba.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque invoca el deber constitucional de contribuir (Constitución Política, art. 95, num. 9). Falla porque ese mismo numeral sujeta la contribución a conceptos de justicia y equidad, y el Estatuto Tributario, art. 683, prohíbe exigir más de lo que la ley ha querido. Error de norma: lee el deber sin su límite. [error de tipo: norma]

C. Es incorrecta. Es plausible porque la respuesta del contribuyente es la etapa en la que se discuten las cifras. Falla porque traslada a una fase posterior la corrección de un exceso que ya se conoce; el Estatuto Tributario, art. 683, exige que la aplicación de la ley esté presidida desde el inicio por el espíritu de justicia. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 683 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#683

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 95 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#95

Pregunta 49 · Clave A

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Evaluar · Decreto 1165 de 2019, art. 51, núm. 13

A. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 51, núm. 13, impone a las agencias de aduanas reportar a la DIAN o a las autoridades competentes las operaciones sospechosas que detecten en su actividad, deber que la agencia no cumplió; y el Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, ordena poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente la posible comisión de delitos, sin que la DIAN los tipifique ni los sancione.

B. Es incorrecta. Es plausible porque el Decreto 1165 de 2019, art. 51, núm. 13, menciona las infracciones cambiarias entre los hechos reportables. Falla porque el mismo numeral incluye la evasión, el contrabando y el lavado de activos; el recorte del deber no se desprende de la norma, y además la DIAN no tipifica delitos. Error de norma. [error de tipo: norma]

C. Es incorrecta. Es plausible porque la agencia sí incumplió el deber del Decreto 1165 de 2019, art. 51, núm. 13, y el escrito del jefe de operaciones es un indicio fuerte. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, asigna a la DIAN la investigación administrativa y el aviso inmediato a la autoridad competente; declarar probado el delito y sancionarlo excede esa función. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 51 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#51

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Pregunta 50 · Clave C

GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Ley 594 de 2000, art. 26

A. Es incorrecta. Es plausible porque la División Jurídica será la usuaria, pero el control del expediente corresponde a la dependencia que lo produjo y lo inventarió, según la Ley 594 de 2000, art. 26; el usuario no puede reconstruir folios que nunca tuvo. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Es plausible porque el índice describe los 23 documentos, pero una referencia descriptiva sin imagen no equivale al documento; la Ley 594 de 2000, art. 4, exige que la información misma sea recuperable, no solo su registro. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

C. Es correcta. La Ley 594 de 2000, art. 26, exige inventarios que aseguren el control de los documentos en sus diferentes fases, y el inventario de cierre prueba que los folios 390 a 412 existían. El art. 4 fija como objetivo que la información sea recuperable para uso de la administración, y la defensa judicial necesita las pruebas del recurso completas.

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 26 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#26

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 4 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#4

Pregunta 51 · Clave C

MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Aplicar · Constitución Política de Colombia, art. 363

A. Es incorrecta. Es plausible porque la seccional imparte instrucciones internas de trabajo a sus servidores. Falla porque la Constitución Política, art. 338, exige que la ley fije directamente las tarifas de los impuestos; un memorando no tiene esa competencia. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque la uniformidad facilita la gestión y la eficiencia es un principio del sistema (Constitución Política, art. 363). Falla porque el mismo artículo prohíbe aplicar las leyes tributarias con retroactividad, y septiembre es anterior a la ley. Error de norma. [error de tipo: norma]

C. Es correcta. La Constitución Política, art. 363, dispone que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad, y el art. 338 reserva a la ley fijar directamente las tarifas de los impuestos. El período de septiembre es anterior a la publicación de la ley, y el memorando de la seccional carece de aptitud para modificar la tarifa.

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 363 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#363

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 338 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#338

Pregunta 52 · Clave A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Aplicar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 33, ordena presentar «los informes periódicos de su gestión en la forma y oportunidad que establezca el Director General», y el numeral 3 del mismo artículo define esa gestión como recibir, clasificar y direccionar las denuncias. El consolidado trimestral, en el formato de la circular, recoge las 86 denuncias del periodo: 70 direccionadas y 16 en clasificación.

B. Es incorrecta. Es plausible porque acoge la forma y la oportunidad que fijó el Director General y reporta lo que ya tiene un resultado. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 33, exige informes periódicos «de su gestión», y esa gestión comprende recibir, clasificar y direccionar las denuncias (numeral 3); las 16 que siguen en precrítica ya fueron recibidas en el trimestre y su clasificación está en curso, de modo que aplazarlas confunde la etapa del trámite con el periodo del informe. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque respeta el formato de la circular y atiende la preferencia del director seccional, que dirige la gestión en su territorio. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 33, remite al Director General tanto la forma como la «oportunidad» de los informes; la circular fijó un plazo trimestral, y el corte semestral acoge la forma y omite la oportunidad. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Pregunta 53 · Clave C NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 684

A. Es incorrecta. Es plausible porque los dos insumos nacen de cruces de información del Estatuto Tributario, art. 631, pero el art. 684 distingue entre verificar la exactitud de las declaraciones (literal a) y establecer hechos generadores no declarados (literal b); Transportes Montaña Azul no presentó declaración, así que no hay exactitud que verificar. Error de granularidad: clasifica por el origen del dato y no por la facultad. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Clasifica bien el primer insumo, pero la presunción de veracidad no impide que la Administración, según el Estatuto Tributario, art. 684, literal a, verifique la exactitud de las declaraciones cuando lo considere necesario; la diferencia de 820 millones frente a lo reportado por terceros justifica esa verificación. Error de norma: usa el art. 746 como causal de archivo. [error de tipo: norma]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 684, literal b, faculta para adelantar investigaciones que establezcan hechos generadores no declarados, caso de la sociedad que no presentó declaración pese a recibir pagos; el literal a faculta para verificar la exactitud de las declaraciones, caso de la ferretería que declaró ingresos inferiores a lo reportado. Los cruces de información del art. 631 sustentan ambos insumos.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 684 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#684

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 631 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#631

Pregunta 54 · Clave A NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Aplicar · Decreto 1165 de 2019, art. 591

A. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 2, faculta para adelantar investigaciones que establezcan la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones aduaneras no declaradas o no satisfechas, o de hechos constitutivos de infracción o decomiso. Los 440 pares sin declaración que los ampare, respaldados solo por una factura local, encajan en ambos supuestos, y el acta debe dejarlos abiertos sin anticipar sanción ni liquidación.

B. Es incorrecta. Es plausible porque la falta de declaración sugiere tributos no pagados, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 2, incluye en el mismo objeto de investigación la ocurrencia de hechos constitutivos de infracción o decomiso, sin supeditarla a una liquidación previa. Error de completitud: recorta el objeto de la investigación. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Parece prudente ante un posible ilícito, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 2, radica en la DIAN la investigación de hechos generadores no declarados y de hechos constitutivos de infracción o decomiso; un eventual traslado a la autoridad penal no sustituye esa función. Error de competencia: desplaza la actuación aduanera a otra autoridad. [error de tipo: competencia]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 591 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#591

Pregunta 55 · Clave A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Evaluar · Decreto 1742 de 2020, art. 31

A. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, refiere el control posterior a las infracciones a los regímenes aduaneros y a sus sanciones y liquidaciones, mientras el artículo 31, numeral 1, asigna la investigación, determinación y sanción «por violación al régimen cambiario de competencia de la Entidad». La subpartida y el pago no canalizado infringen regímenes distintos y se tramitan por separado.

B. Es incorrecta. Es plausible porque acierta en que el pago no canalizado es materia cambiaria. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, mantiene en el control posterior aduanero la determinación y sanción de la reclasificación arancelaria; enviar ambos hechos al control cambiario traslada una infracción aduanera a una función que no la cubre. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Es plausible porque los dos hechos provienen de la misma importación y el control posterior incluye sanciones y liquidaciones. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, limita esas sanciones a las infracciones al régimen aduanero; la falta de canalización viola el régimen cambiario, cuya sanción corresponde a la función del artículo 31, numeral 1. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 31 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#31

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 30 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#30

Pregunta 56 · Clave B NORMATIVA CAMBIARIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Decreto 1742 de 2020, art. 31

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque la sobrefacturación también interesa al control del valor, pero el Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 2, incluye la sobrefacturación de esas operaciones en el control cambiario de la Entidad. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 2, asigna la planeación y el control de las actividades del régimen cambiario en importación y exportación de bienes y servicios, los gastos asociados, la financiación en moneda extranjera y la sobrefacturación de esas operaciones.

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque los valores en discusión alimentarían el análisis de riesgo, pero el Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 2, ordena planear y controlar las actividades cambiarias sin subordinarlas a la firmeza de actos aduaneros. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 31 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#31

Pregunta 57 · Clave B

RAZONAMIENTO ANALITICO · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque las operaciones entre vinculadas con precios atípicos son señales de alerta que también se analizan en materia de lavado de activos. Sin embargo, el hallazgo describe un menor impuesto mediante una serie de operaciones, que el Estatuto Tributario, art. 869, asigna a la Administración Tributaria para recaracterizar. Error de competencia: traslada a otra autoridad un asunto de la División. [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 869, permite a la Administración 'recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y, consecuentemente, desconocer sus efectos'. La venta a una vinculada muy por debajo del avalúo, la reventa a valor de mercado en cincuenta días, la compensación con pérdidas y la ausencia de razón comercial se valoran en conjunto, con las facultades del art. 684.

C. Es incorrecta. Es plausible porque cada venta, vista aislada, cumple las formalidades y tiene soporte. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 869, se refiere a la 'serie de operaciones' y permite desconocer sus efectos aunque cada paso sea formalmente válido. Error de granularidad: analiza cada transacción y pierde de vista la serie que produce el beneficio. [error de tipo: granularidad]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#869

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 684 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#684

Pregunta 58 · Clave C

GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Analizar · Ley 1437 de 2011, art. 36

A. Es incorrecta. Es plausible porque invoca la finalidad de la Ley 1437 de 2011, art. 36, pero omite sus condiciones: la acumulación procede para una misma actuación o para expedientes tramitados ante la misma autoridad, y aquí se trata de un proceso aduanero de otra Seccional. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Es plausible porque la acumulación puede decretarse de oficio, pero la Ley 1437 de 2011, art. 36, la limita a expedientes que se tramiten ante la misma autoridad; el jefe de una división no dispone de actuaciones de otra Seccional. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. La Ley 1437 de 2011, art. 36, permite acumular solo los expedientes de una misma actuación o que se tramiten ante la misma autoridad, y la Ley 594 de 2000, art. 11, exige organizar los archivos según los principios de procedencia y orden original. Los 63 folios pertenecen al archivo de la Seccional aduanera que los produjo.

Soporte: Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 36 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1437_2011.htm#36

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 11 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#11

Pregunta 59 · Clave C ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 28

A. Es incorrecta. Es plausible porque el programa en curso tiene un objeto tributario y un cronograma definido, y el coordinador propone ordenar los tiempos. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 28, numeral 6, concibe los planes y programas de fiscalización como instrumentos que «permitan detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos»; esa detección ocurre dentro de la ejecución del programa, no después de su cierre, y diferir el traslado hasta la firmeza de la liquidación la convierte en un asunto posterior y ajeno al programa. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es incorrecta. Es plausible porque el programa nació para verificar ingresos declarados. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 28, numeral 6, define los planes y programas de fiscalización como destinados a verificar obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias «o que permitan detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos»; esa detección forma parte de su objeto. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 28, numeral 6, define los planes y programas de fiscalización como destinados a determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias «o que permitan detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos». Las consignaciones fraccionadas bajo el umbral de reporte y los aportes de una sociedad sin actividad son un hallazgo de ese tipo, obtenido en la ejecución del programa; se trasladan a la dependencia competente mientras la investigación tributaria continúa.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 28 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#28

Pregunta 60 · Clave C NORMATIVA CAMBIARIA · integra LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · Evaluar · Decreto 1742 de 2020, art. 31

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque los hechos surgen del mismo expediente, pero el Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 1, limita la actuación de la Entidad a las sanciones por violación al régimen cambiario y prevé el reporte de los hechos penales. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Resulta plausible por el riesgo de decisiones contradictorias, pero el Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 1, mantiene en la Entidad la investigación y liquidación de las sanciones cambiarias. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 1, ordena reportar, cuando sea del caso, al área o a la entidad competente los hechos detectados que den lugar al inicio de la acción penal, sin desplazar la determinación de las sanciones cambiarias.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 31 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#31

Pregunta 61 · Clave A NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 782

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 782, permite ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente obligado a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales, que es justo lo que exige la diferencia de 240 documentos. El art. 779 sustenta la actuación probatoria en esta etapa de investigación.

B. Es incorrecta. Es plausible porque esos archivos provienen de un sistema institucional, pero el hallazgo consiste en una diferencia con los libros, y el Estatuto Tributario, art. 782, prevé la inspección contable al contribuyente obligado a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales. Error de granularidad: sustituye el examen de los libros por el cotejo de un extracto. [error de tipo: granularidad]

C. Es incorrecta. Acierta en negar la suficiencia del cotejo, pero el registro de los libros no impide examinarlos: el Estatuto Tributario, art. 782, autoriza la inspección contable al contribuyente para verificar el cumplimiento de obligaciones formales. Error de competencia: dirige la diligencia a terceros y deja intacta la contabilidad cuestionada. [error de tipo: competencia]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 782 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#782

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 779 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#779

Pregunta 62 · Clave B IMPOSICION DE SANCIONES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 638

A. Es incorrecta. Es plausible porque el art. 52 de la Ley 1437 de 2011 fija una caducidad de tres años, pero esa regla opera salvo lo dispuesto en leyes especiales, y el art. 638 del Estatuto Tributario regula de forma especial la sanción impuesta en la liquidación oficial (error de norma). [error de tipo: norma]

B. Es correcta. El art. 638 del Estatuto Tributario establece que, cuando las sanciones se imponen en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial; si ese término sigue vigente por la suspensión documentada, la sanción puede incluirse.

C. Es incorrecta. Resulta plausible ligar la sanción al acto de determinación, pero el art. 638 del Estatuto Tributario no hace correr un término nuevo desde esa notificación; la facultad se mide con el mismo término previsto para practicar la liquidación oficial, que transcurre antes de expedirla (error de fase). [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 638 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#638

Soporte: Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 52 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1437_2011.htm#52

Pregunta 63 · Clave C NORMATIVA CAMBIARIA · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · Analizar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 9

A. Es incorrecta. Resulta plausible por la debilidad de la prueba allegada, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 9, numeral 1, permite completar la investigación con diligencias propias antes de cerrar el asunto. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque la respuesta del investigado también aporta pruebas, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 9, numeral 1, prevé la comprobación previa de los hechos; sin ella los cargos carecen de respaldo probatorio. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 9, numeral 1, faculta para adelantar toda clase de diligencias, pesquisas y averiguaciones que se estimen necesarias a fin de comprobar la existencia de hechos constitutivos de violación de las disposiciones vigiladas.

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 9 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#9

Pregunta 64 · Clave C NORMATIVA CAMBIARIA · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Aplicar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque cada declaración presenta dos datos errados, el beneficiario y el código de operación, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, fija la multa de 25 UVT por cada declaración y no por cada dato equivocado. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque la sociedad sí depuró su información interna, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, sanciona la presentación de la declaración de cambio con datos equivocados; la corrección contable no reemplaza el formulario y el intermediario certificó que esos datos no admitían modificación posterior. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, impone multa de veinticinco (25) UVT por cada declaración presentada con datos equivocados; probadas tres declaraciones con el beneficiario y el código errados, cuya modificación posterior no admitía el régimen según la certificación del intermediario, la liquidación asciende a 75 UVT.

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 3 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#3

Pregunta 65 · Clave B PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), arts. 703 y 704

A. Es incorrecta. Tiene asidero porque la liquidación concreta las sumas a cargo, pero el art. 704 del Estatuto Tributario exige que el propio requerimiento contenga la cuantificación de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es correcta. El art. 703 del Estatuto Tributario ordena enviar por una sola vez un requerimiento con todos los puntos que se proponga modificar y el art. 704 exige la cuantificación de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se pretende adicionar a la liquidación privada.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el hallazgo apareció durante la revisión, pero el art. 703 del Estatuto Tributario permite enviar el requerimiento especial por una sola vez y con todos los puntos que se proponga modificar. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 703 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#703

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 704 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#704

Pregunta 66 · Clave C LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 691

A. Es incorrecta. Es plausible porque el jefe de la Unidad de Fiscalización suscribió el requerimiento inicial y conoce la investigación. Pero el Estatuto Tributario, art. 691, atribuye al Jefe de la Unidad de Liquidación proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales; la opción asigna el acto a una dependencia sin esa competencia (competencia). [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el Gestor proyectó el acto y conoce el expediente. Pero el Estatuto Tributario, art. 691, radica la facultad de proferir las ampliaciones en el Jefe de la Unidad de Liquidación, y proyectar no equivale a proferir; la opción confunde la sustanciación con la competencia para firmar (competencia). [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 691, dispone que corresponde al Jefe de la Unidad de Liquidación proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, además de las liquidaciones de revisión, corrección y aforo y los demás actos de determinación oficial.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 691 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#691

5. Lectura de las pruebas de autoinforme

Estas pruebas no tienen respuestas correctas, y la guía no publica cómo se califican. La lectura que sigue es una heurística de entrenamiento. Convierta cada marca a número: A = 1, B = 2, C = 3, D = 4. En las afirmaciones de sentido inverso use 5 menos ese número. Promedie por indicador o valor. Las afirmaciones de control no entran en el promedio: cuente cuántas marcó con C o D. Si son más de la mitad, o si casi todas sus respuestas son extremas y favorables, su patrón se parece al de quien responde por deseabilidad social.

Competencias comportamentales

N.º	Indicador o valor	Sentido
67	Adaptabilidad nivel 3	directo
68	Comunicación efectiva nivel 1	directo
69	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	inverso
70	Comunicación efectiva nivel 1	directo
71	Control	control
72	Trabajo en equipo nivel 3	directo
73	Comportamiento ético nivel 4	directo
74	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	directo
75	Adaptabilidad nivel 1	directo
76	Control	control
77	Trabajo en equipo nivel 1	directo
78	Comunicación efectiva nivel 3	inverso
79	Comunicación efectiva nivel 1	directo
80	Trabajo en equipo nivel 3	directo
81	Control	control
82	Comportamiento ético nivel 1	directo
83	Comunicación efectiva nivel 3	directo
84	Trabajo en equipo nivel 3	directo
85	Trabajo en equipo nivel 1	directo
86	Control	control
87	Adaptabilidad nivel 1	directo
88	Adaptabilidad nivel 3	inverso
89	Orientación al logro nivel 1	inverso
90	Trabajo en equipo nivel 1	inverso
91	Control	control
92	Trabajo en equipo nivel 1	directo
93	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	directo
94	Comunicación efectiva nivel 1	inverso
95	Comportamiento ético nivel 4	directo
96	Control	control
97	Trabajo en equipo nivel 3	inverso
98	Orientación al logro nivel 1	directo
99	Comportamiento ético nivel 1	directo
100	Trabajo en equipo nivel 3	directo
101	Control	control
102	Comportamiento ético nivel 1	inverso
103	Adaptabilidad nivel 1	directo
104	Comportamiento ético nivel 1	directo
105	Comportamiento ético nivel 4	inverso
106	Control	control
107	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	directo
108	Comportamiento ético nivel 4	directo
109	Comportamiento ético nivel 4	directo
110	Orientación al logro nivel 1	directo
111	Control	control
112	Orientación al logro nivel 1	directo
113	Orientación al logro nivel 1	directo
114	Comunicación efectiva nivel 3	directo
115	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	directo
116	Control	control
117	Comunicación efectiva nivel 1	directo
118	Adaptabilidad nivel 1	directo
119	Adaptabilidad nivel 1	inverso
120	Comunicación efectiva nivel 3	inverso
121	Adaptabilidad nivel 3	directo
122	Adaptabilidad nivel 3	directo
123	Comportamiento ético nivel 1	directo
124	Adaptabilidad nivel 3	inverso
125	Trabajo en equipo nivel 1	directo
126	Comunicación efectiva nivel 3	directo

Integridad

N.º	Indicador o valor	Sentido
127	Honestidad	directo
128	Compromiso	directo
129	Diligencia	inverso

130	Honestidad	directo
131	Control	control
132	Respeto	inverso
133	Compromiso	inverso
134	Justicia	directo
135	Diligencia	inverso
136	Control	control
137	Diligencia	directo
138	Compromiso	directo
139	Honestidad	directo
140	Respeto	directo
141	Control	control
142	Diligencia	directo
143	Compromiso	inverso

144	Respeto	directo
145	Diligencia	directo
146	Control	control
147	Compromiso	directo
148	Justicia	directo
149	Justicia	inverso
150	Respeto	directo
151	Control	control
152	Honestidad	inverso
153	Justicia	directo
154	Respeto	directo
155	Justicia	directo
156	Honestidad	directo